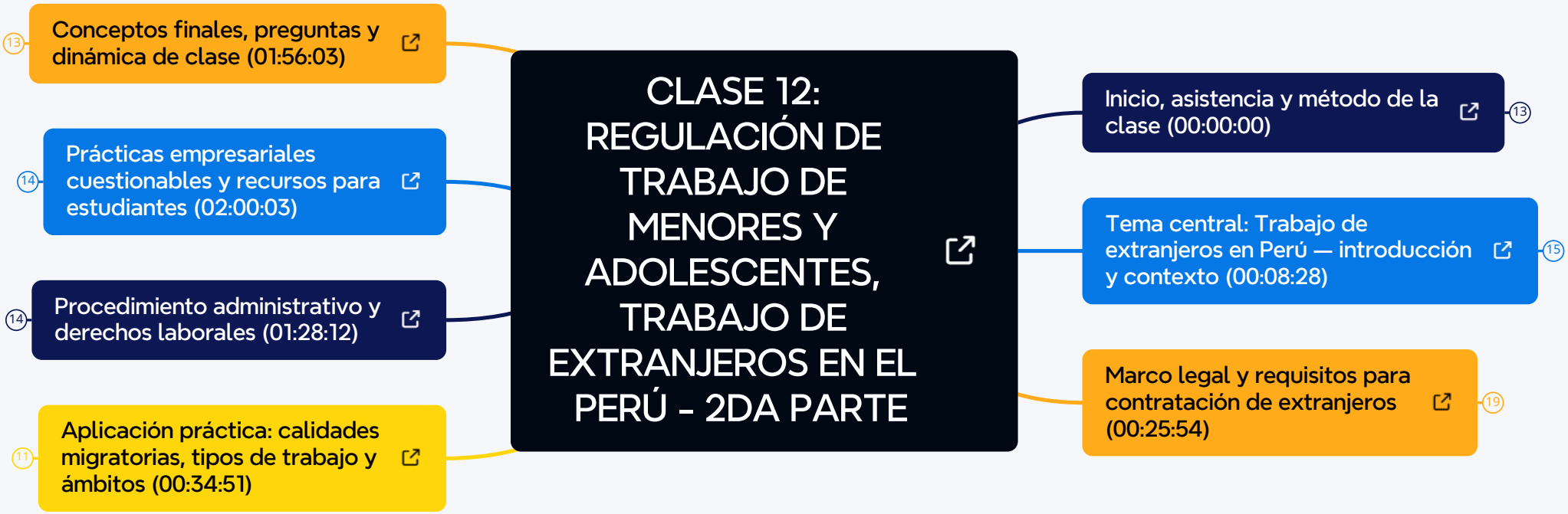
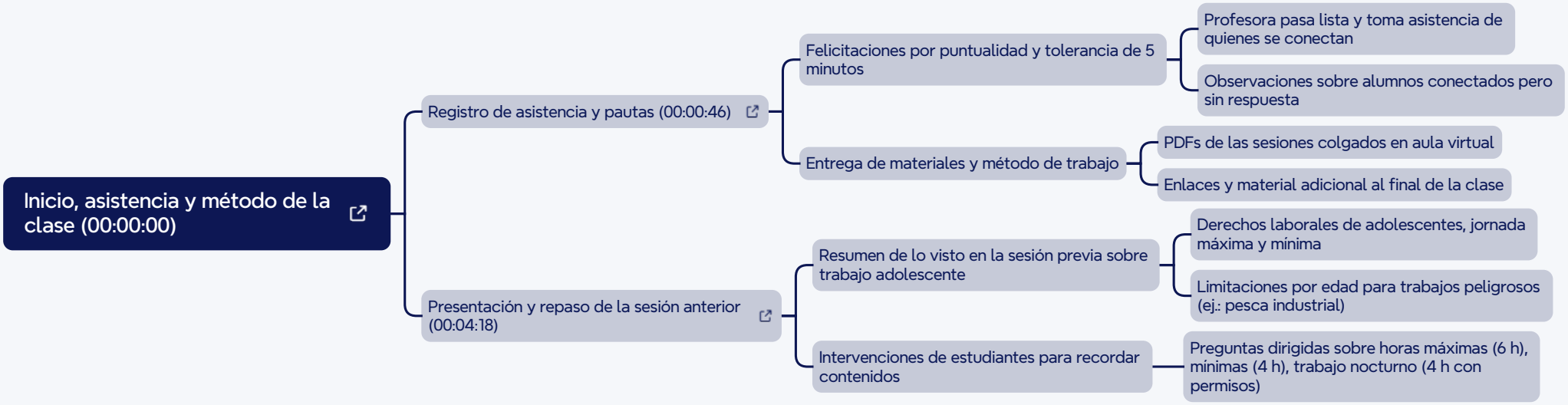
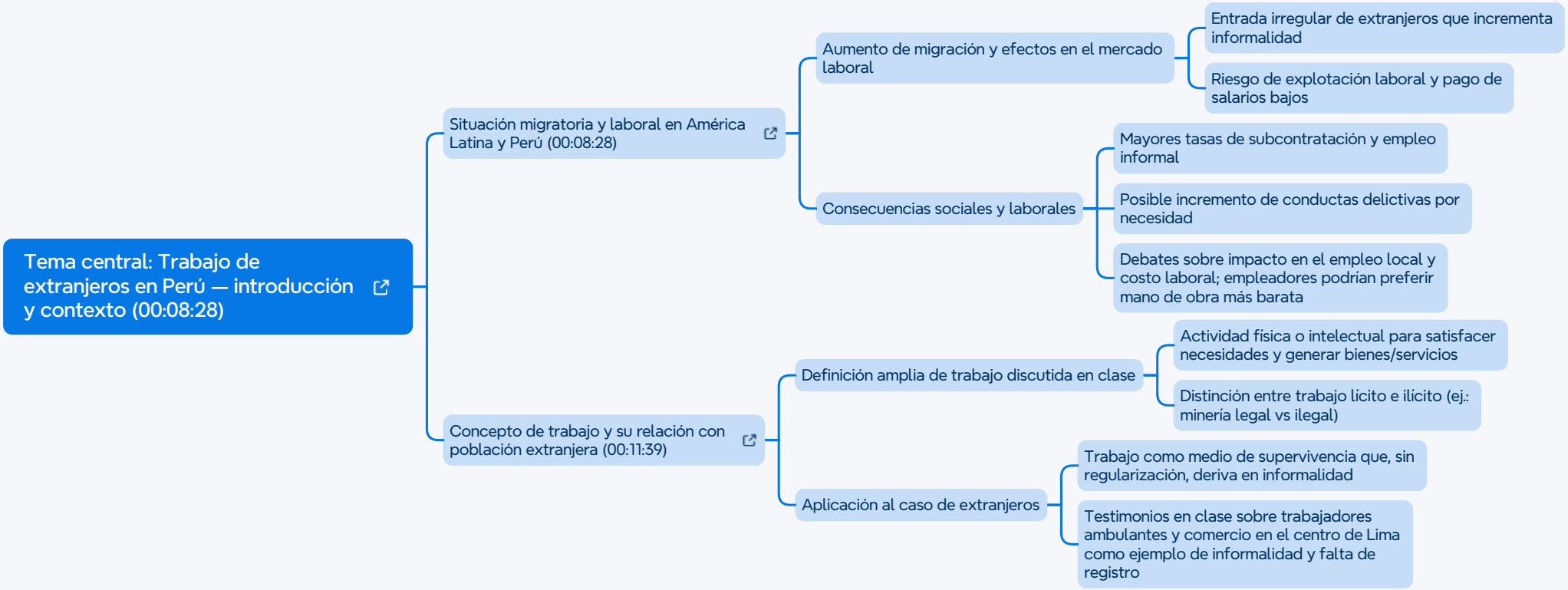
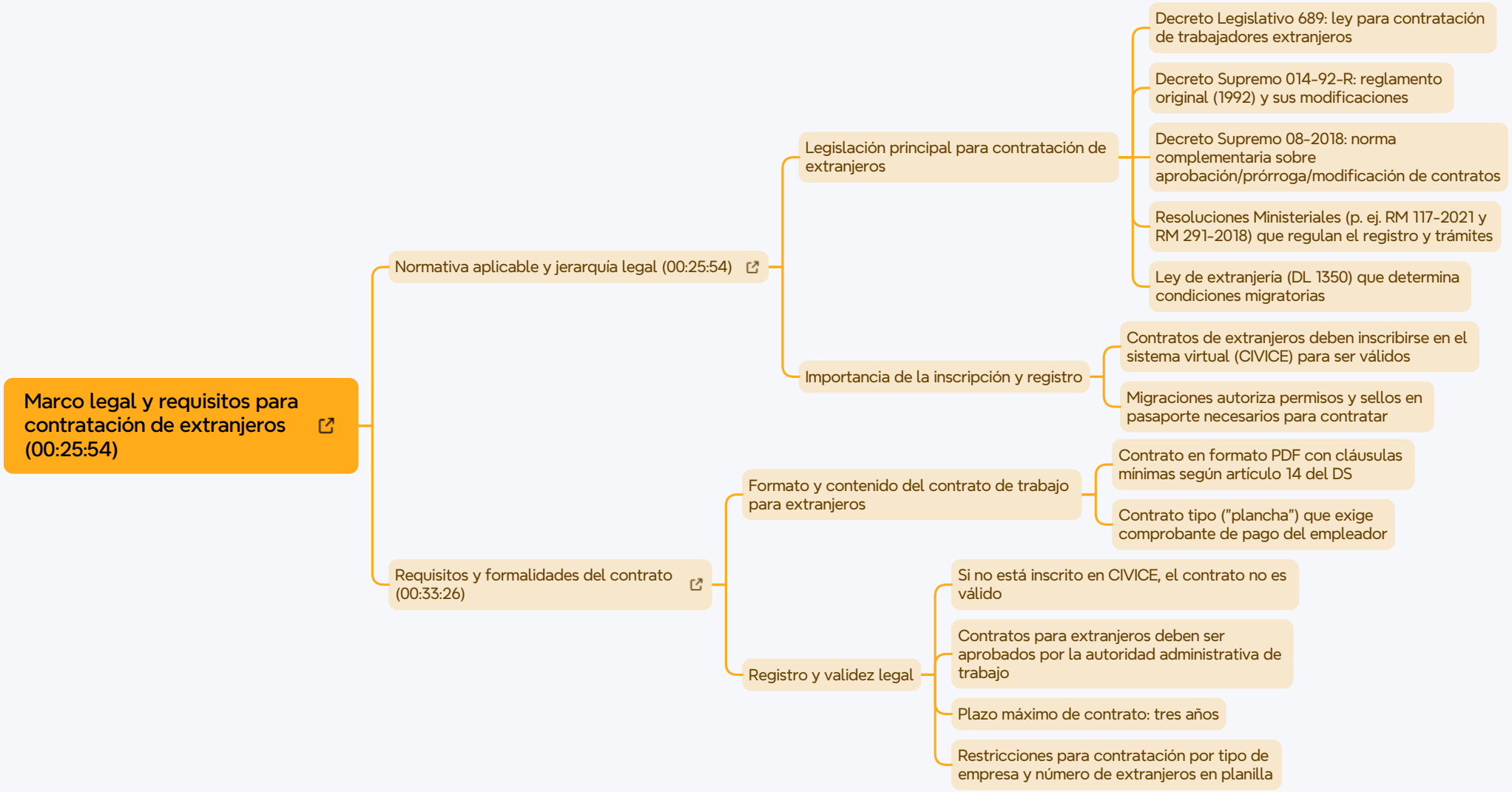
EDU MIN


CLASE 12: REGULACIÓN DE TRABAJO DE MENORES Y ADOLESCENTES, TRABAJO DE EXTRANJEROS EN EL PERÚ - 2DA PARTE
Inicio, asistencia y método de la clase (00:00:00)
13
Tema central: Trabajo de extranjeros en Perú — introducción y contexto (00:08:28)
15
Marco legal y requisitos para contratación de extranjeros (00:25:54)
19
Aplicación práctica: calidades migratorias, tipos de trabajo y ámbitos (00:34:51)
11
Procedimiento administrativo y derechos laborales (01:28:12)
14
Prácticas empresariales cuestionables y recursos para estudiantes (02:00:03)
14
Conceptos finales, preguntas y dinámica de clase (01:56:03)
13

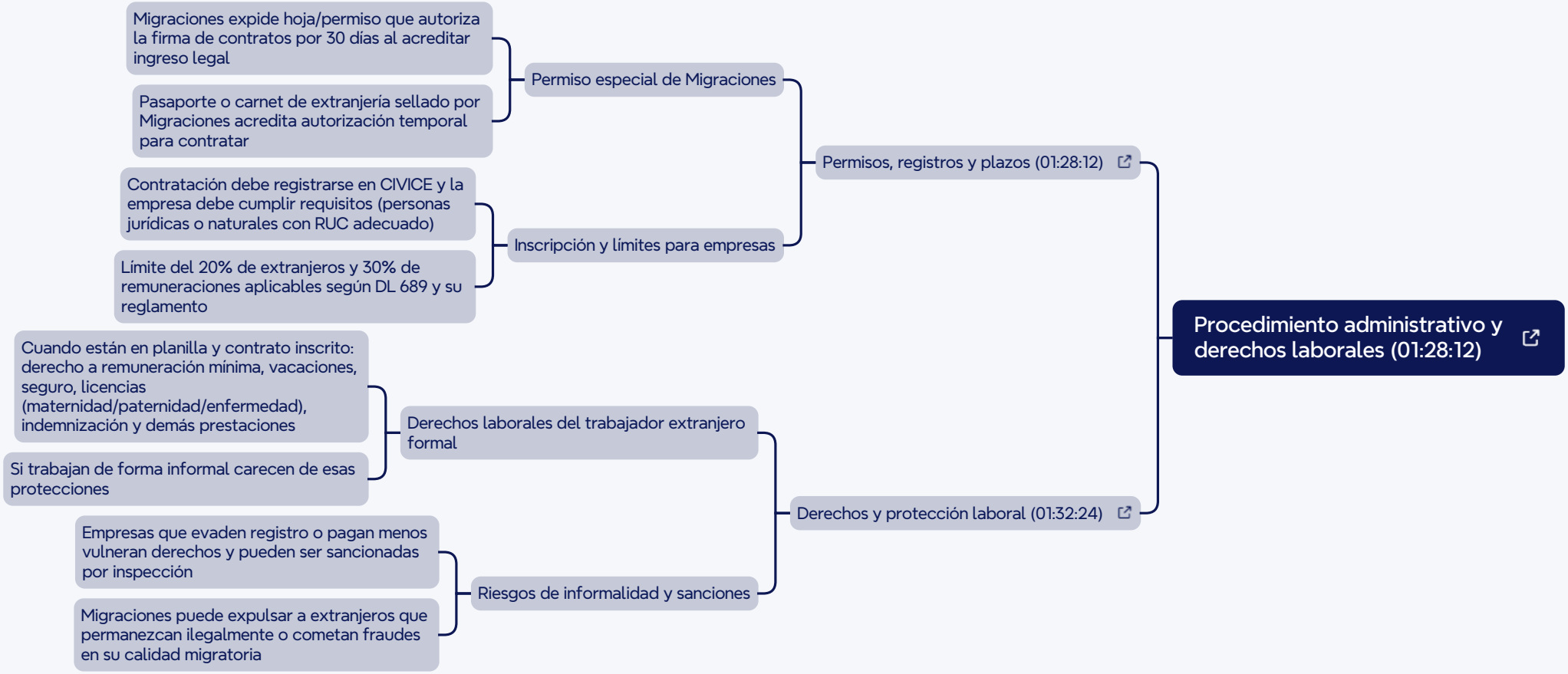

Inicio, asistencia y método de la clase (00:00:00)
Registro de asistencia y pautas (00:00:46)
Felicitaciones por puntualidad y tolerancia de 5 minutos
Profesora pasa lista y toma asistencia de quienes se conectan
Observaciones sobre alumnos conectados pero sin respuesta
Entrega de materiales y método de trabajo
PDFs de las sesiones colgados en aula virtual
Enlaces y material adicional al final de la clase
Presentación y repaso de la sesión anterior (00:04:18)
Resumen de lo visto en la sesión previa sobre trabajo adolescente
Derechos laborales de adolescentes, jornada máxima y mínima
Limitaciones por edad para trabajos peligrosos (ej.: pesca industrial)
Intervenciones de estudiantes para recordar contenidos
Preguntas dirigidas sobre horas máximas (6 h), mínimas (4 h), trabajo nocturno (4 h con permisos)

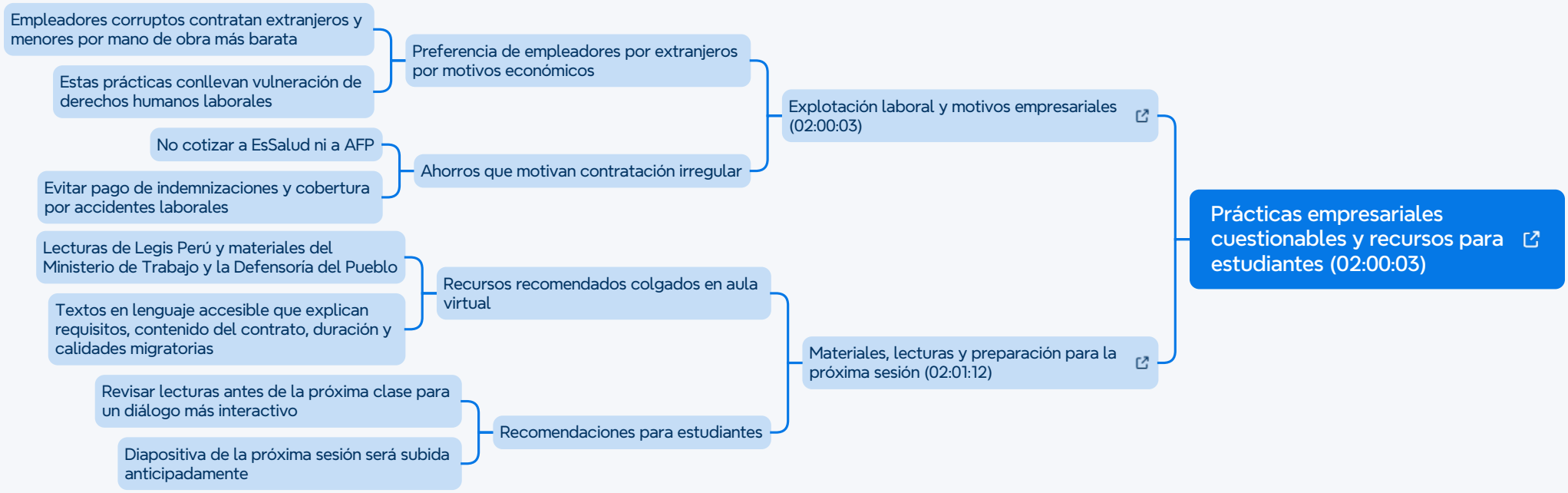

Tema central: Trabajo de extranjeros en Perú — introducción y contexto (00:08:28)
Situación migratoria y laboral en América Latina y Perú (00:08:28)
Aumento de migración y efectos en el mercado laboral
Entrada irregular de extranjeros que incrementa informalidad
Riesgo de explotación laboral y pago de salarios bajos
Consecuencias sociales y laborales
Mayores tasas de subcontratación y empleo informal
Posible incremento de conductas delictivas por necesidad
Debates sobre impacto en el empleo local y costo laboral; empleadores podrían preferir mano de obra más barata
Concepto de trabajo y su relación con población extranjera (00:11:39)
Definición amplia de trabajo discutida en clase
Actividad física o intelectual para satisfacer necesidades y generar bienes/servicios
Distinción entre trabajo lícito e ilícito (ej.: minería legal vs ilegal)
Aplicación al caso de extranjeros
Trabajo como medio de supervivencia que, sin regularización, deriva en informalidad
Testimonios en clase sobre trabajadores ambulantes y comercio en el centro de Lima como ejemplo de informalidad y falta de registro

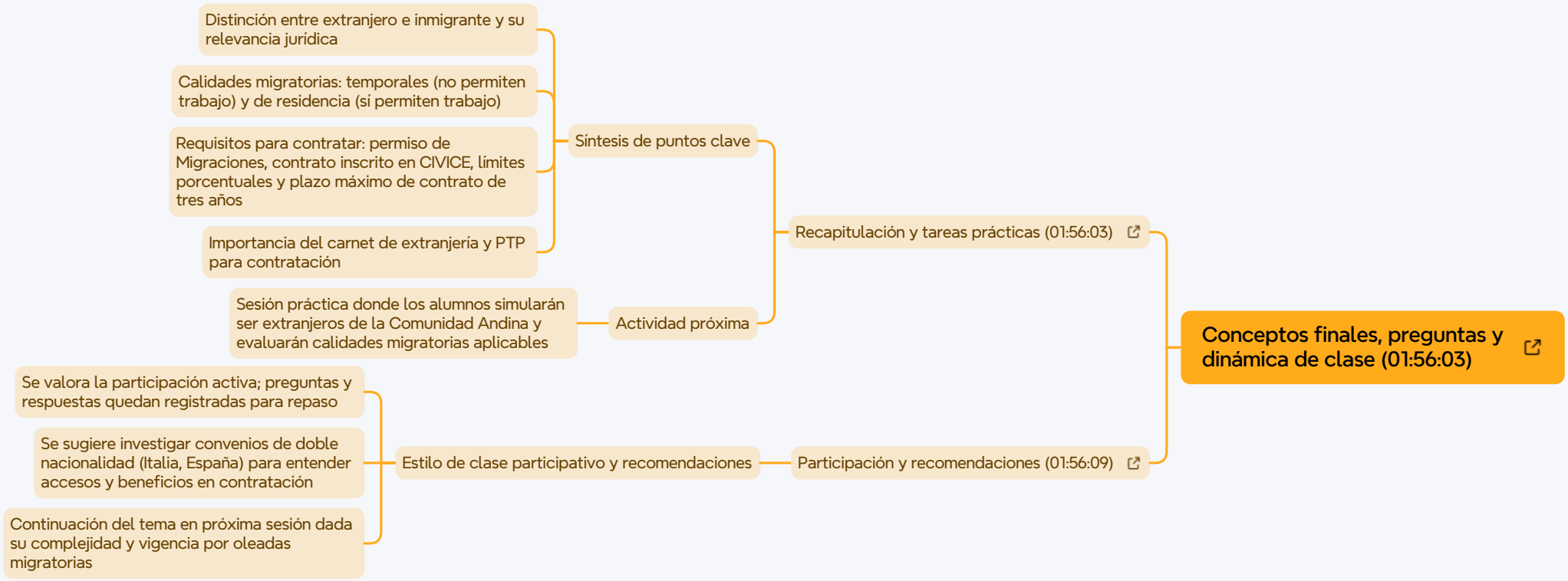

Marco legal y requisitos para contratación de extranjeros (00:25:54)
Normativa aplicable y jerarquía legal (00:25:54)
Legislación principal para contratación de extranjeros
Decreto Legislativo 689: ley para contratación de trabajadores extranjeros
Decreto Supremo 014-92-R: reglamento original (1992) y sus modificaciones
Decreto Supremo 08-2018: norma complementaria sobre aprobación/prórroga/modificación de contratos
Resoluciones Ministeriales (p. ej. RM 117-2021 y RM 291-2018) que regulan el registro y trámites
Ley de extranjería (DL 1350) que determina condiciones migratorias
Importancia de la inscripción y registro
Contratos de extranjeros deben inscribirse en el sistema virtual (CIVICE) para ser válidos
Migraciones autoriza permisos y sellos en pasaporte necesarios para contratar
Requisitos y formalidades del contrato (00:33:26)
Formato y contenido del contrato de trabajo para extranjeros
Contrato en formato PDF con cláusulas mínimas según artículo 14 del DS
Contrato tipo ("plancha") que exige comprobante de pago del empleador
Registro y validez legal
Si no está inscrito en CIVICE, el contrato no es válido
Contratos para extranjeros deben ser aprobados por la autoridad administrativa de trabajo
Plazo máximo de contrato: tres años
Restricciones para contratación por tipo de empresa y número de extranjeros en planilla

Aplicación práctica: calidades migratorias, tipos de trabajo y ámbitos (00:34:51)

- ¿Quién se considera extranjero y calidades migratorias (visas) (00:34:51)
  - Definición de extranjero en Perú
    - Persona no nacida en territorio peruano o sin nacionalidad peruana
    - Consulados y embajadas considerados extensiones del territorio para efectos migratorios
  - Formas de calidad migratoria y ejemplos
    - Calidades temporales: turista (no permite trabajo), estudios, visitas
    - Calidades de residencia: trabajo, unión familiar/matrimonio, residencia permanente, humanitaria, rentista
    - Documentos relevantes: visa (autorización de calidad migratoria), carnet de extranjería (identidad y residencia), Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para contratación temporal
    - Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú) ofrece trato igualitario a trabajadores miembros, sin las restricciones aplicables a otras nacionalidades
- Tipos de trabajo permitidos y ámbitos de contratación (00:36:22)
  - Ámbitos donde los extranjeros pueden trabajar
    - Principalmente sector privado bajo régimen laboral de actividad privada
    - Limitaciones en el sector público: empleos estatales suelen reservarse para nacionales en regímenes 276, CAS (DL 1057) y 728
    - Empresas extranjeras que operan en Perú pueden traer personal temporal para proyectos (ej.: ingeniería en megapuertos)
  - Modalidades de trabajo para extranjeros
    - Dependiente (contrato de trabajo) y independiente (actividad por cuenta propia)
    - Trabajos especiales: investigadores, deportistas, artistas, religiosos, voluntariado, convenios empresariales
    - Requisitos adicionales según profesión: convalidación o revalidación de títulos profesionales extranjeros para ejercer ciertas profesiones (ej.: abogacía)
  - Limitaciones numéricas y de remuneración
    - Una empresa no puede tener más del 20% de trabajadores extranjeros en planilla
    - Las remuneraciones pagadas a extranjeros no deben superar el 30% del total de remuneraciones abonadas en planillas
    - Estas restricciones buscan proteger oportunidades laborales nacionales y evitar desplazamiento por mano de obra barata
- Casos prácticos y observaciones de campo (01:00:00)
  - Diferencia conceptual entre extranjero e inmigrante
    - Inmigrante: cambio de residencia (puede ser interno o internacional) con connotación demográfica
    - Extranjero: persona de otra nacionalidad no nacida ni nacionalizada en el país
    - En la práctica y en conversaciones se usan como sinónimos, pero tienen implicancias jurídicas distintas para contratación
  - Realidades observadas en el mercado informal
    - Trabajadores ambulantes, jaladores y vendedores en zonas comerciales suelen estar fuera de planillas y sin CIVICE
    - Fiscalizaciones municipales evidencian miedo a ser controlados por quienes no tienen papeles en regla
    - Empresas formales a veces contratan extranjeros sin registrarlos o sin pagarles correctamente, negándoles derechos laborales
  - Ejemplos y preguntas frecuentes
    - Turistas no pueden trabajar legalmente; muchos lo hacen de forma ilegal
    - Miembros de la Comunidad Andina pueden tener facilidades para trabajar sin las restricciones habituales
    - Artistas y deportistas pueden actuar hasta tres meses; inversionistas y personal de empresas extranjeras tienen reglas específicas
    - Embajadas y convenios bilaterales posibilitan figuras laborales especiales


Procedimiento administrativo y derechos laborales (01:28:12)
Permisos, registros y plazos (01:28:12)
Permiso especial de Migraciones
Migraciones expide hoja/permiso que autoriza la firma de contratos por 30 días al acreditar ingreso legal
Pasaporte o carnet de extranjería sellado por Migraciones acredita autorización temporal para contratar
Inscripción y límites para empresas
Contratación debe registrarse en CIVICE y la empresa debe cumplir requisitos (personas jurídicas o naturales con RUC adecuado)
Límite del 20% de extranjeros y 30% de remuneraciones aplicables según DL 689 y su reglamento
Derechos y protección laboral (01:32:24)
Derechos laborales del trabajador extranjero formal
Cuando están en planilla y contrato inscrito: derecho a remuneración mínima, vacaciones, seguro, licencias (maternidad/paternidad/enfermedad), indemnización y demás prestaciones
Si trabajan de forma informal carecen de esas protecciones
Riesgos de informalidad y sanciones
Empresas que evaden registro o pagan menos vulneran derechos y pueden ser sancionadas por inspección
Migraciones puede expulsar a extranjeros que permanezcan ilegalmente o cometan fraudes en su calidad migratoria


Prácticas empresariales cuestionables y recursos para estudiantes (02:00:03)
Explotación laboral y motivos empresariales (02:00:03)
Preferencia de empleadores por extranjeros por motivos económicos
Empleadores corruptos contratan extranjeros y menores por mano de obra más barata
Estas prácticas conllevan vulneración de derechos humanos laborales
Ahorros que motivan contratación irregular
No cotizar a EsSalud ni a AFP
Evitar pago de indemnizaciones y cobertura por accidentes laborales
Materiales, lecturas y preparación para la próxima sesión (02:01:12)
Recursos recomendados colgados en aula virtual
Lecturas de Legis Perú y materiales del Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo
Textos en lenguaje accesible que explican requisitos, contenido del contrato, duración y calidades migratorias
Recomendaciones para estudiantes
Revisar lecturas antes de la próxima clase para un diálogo más interactivo
Diapositiva de la próxima sesión será subida anticipadamente


Conceptos finales, preguntas y dinámica de clase (01:56:03)
Recapitulación y tareas prácticas (01:56:03)
Síntesis de puntos clave
Distinción entre extranjero e inmigrante y su relevancia jurídica
Calidades migratorias: temporales (no permiten trabajo) y de residencia (sí permiten trabajo)
Requisitos para contratar: permiso de Migraciones, contrato inscrito en CIVICE, límites porcentuales y plazo máximo de contrato de tres años
Importancia del carnet de extranjería y PTP para contratación
Actividad próxima
Sesión práctica donde los alumnos simularán ser extranjeros de la Comunidad Andina y evaluarán calidades migratorias aplicables
Participación y recomendaciones (01:56:09)
Estilo de clase participativo y recomendaciones
Se valora la participación activa; preguntas y respuestas quedan registradas para repaso
Se sugiere investigar convenios de doble nacionalidad (Italia, España) para entender accesos y beneficios en contratación
Continuación del tema en próxima sesión dada su complejidad y vigencia por oleadas migratorias